

1. 判决书字号

北京互联网法院(2023)京0491民初5470号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：卢某

被告：许某、金某

【基本案情】

许某为案涉网店的经营者。2022年11月25日，卢某在案涉店铺下单购买孔雀标本摆件1件，实付款6000元，收货地址为北京市顺义区。同日，原告添加金某微信进行标本的选择，金某向原告发送白色孔雀标本视频及若干张照片，11月26日金某发送加毛后的标本照片及一段视频，原告回复“右边还不行，左边也缺几根”并询问“你们包安装吗？”，金某回复“这是整体的，不用安装，实物很好看，您确定一下，给您打包吗？”并发送了安装好的视频，原告要求再拍一下尾部图片，金某发送尾部照片后，原告回复“可以了，打包快递吧”并提供了收货地址。12月5日13时，收货后，原告发送涉案商品摆在屋内照片一张并称“太小了，效果不好，我要退货，尾巴特稀疏”。双方沟通后一致同意由金某补发羽毛，并找人上门粘贴。12月8日，原告按金某要求撤销某网店平台退货退款申请。12月9日，原告询问金某是否快递羽毛、找工人安装，并重新发起退货退款。后双方对于补发羽毛的费用产生分歧，未达成一致意见。12月17日，原告告知金某案涉商品已发出，并发送与案涉店铺经营者沟通记录截图，经营者称“你只需要和司机沟通好，没问题会正常签收，有破损让他拉走就行”，原告回复“好的”。

某网店平台协商历史记录显示，2022年12月11日平台客服回复：“针对订单反馈的做工粗糙/有瑕疵，经平台核实平台客服已处理完毕，处理方案是为买家开启退货入口，6000元在卖家确认收货后退回买家，退回运费由买家承担。”案涉店铺经营者回复了收货地址及联系人为金某，并说明：平台客服已经处理好，退货运费由买家自己承担。

卢某与涉案店铺经营者沟通记录显示，2022年12月18日，经营者称“现在破损了，这边直接拒签，不管你让不让司机签单，是你的事，报警也好，走其他程序也罢，随便你”，原告回复“行”“破损是司机运输破损”。

卢某提供的证据显示2022年12月18日11时许，原告向某运输平台预支付

运费1584元,2022年12月18日21时27分,原告向某运输平台货运司机微信转账高速过路费575元,起运前案涉商品完好,当晚运到退货地址,司机打开车门让收货人查验涉案商品,金某让司机站在车外几米处,其上车进行查验,查验后向司机说明案涉商品部分损坏,其拒绝签收,并让司机签字确认拒签并拍照。

金某提交拒签字条、相关身份证照片及案涉商品破损照片,字条载明“拒签北京退回的工艺品有破损,拒签(金某)”,落款处有段某签字并注明了手机号,照片显示涉案商品爪子及脖子处有断裂破损。

许某提交的某网店平台协商记录显示,原告以做工瑕疵问题(说明:尾部毛特别少)申请退货退款,2022年12月19日涉案订单“退款关闭”,平台客服判定“非卖家责任,不计入纠纷退款率”,支持理由“经核实买家举证无效,交易无法支持退款”。

诉讼中,原告主张涉案商品在被告处,被告称拒签后货运司机拉走了,涉案商品不在被告处。卢某认为被告独自上车验货损坏了商品,导致其货款及运费损失,要求被告退还货款6000元并赔偿退货运费2159元。

【案件焦点】

1. 发货人或收货人是否为买卖合同的相对方; 2. 在买卖关系中, 退货商品毁损风险应该由谁负担。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为: 原告卢某在许某经营的网店下单购买了案涉商品, 双方形成了信息网络买卖合同关系, 该合同系双方真实意思表示, 且未违反法律、法规的强制性规定, 应为合法有效。本案中, 买卖合同的合同签订主体系原告与被告许某, 金某并非涉案买卖合同的相对方, 仅是被告许某指定的发货或收货联系人, 故原告要求金某退还货款并赔偿运费, 无事实与法律依据, 本院不予支持。

被告许某向原告提供了其选定的涉案商品, 原告在收到案涉商品后以做工瑕疵为由申请退货退款, 某网店平台未予支持, 关闭了其退款申请, 处理方案

为“为买家开启退货入口，6000元在卖家确认收货后退回买家，退回运费由买家承担”，原告与被告许某均同意无理由退货退款，退货运费由原告承担，如退回商品有破损，被告拒绝签收。上述约定内容为双方真实意思表示，双方应按约定履行各自的义务。

《中华人民共和国民法典》第六百零四条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。根据在案证据，原告签收涉案商品时，商品状态完好，自原告签收时案涉商品毁损、灭失的风险转移至原告。后原告依据约定自行向第三方支付运费，委托第三方承运人将涉案商品退回至被告许某指定退货地址，被告许某指定的收货人金某检验有破损拒绝签收，此时案涉商品毁损、灭失的风险尚未转移至被告。原告主张案涉商品是收货人独自在车上毁损，依据不足，本院不予支持。被告许某未收到完好的案涉商品，依据约定，其有权拒绝退款。

综上，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第六百零四条，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条之规定，判决如下：

驳回原告卢某的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

网络购物已日益成为消费者购物的基本方式。该种消费方式在给消费者带来快捷而方便的良好消费体验的同时，难免因合同履行过程中的各种风险问题带来烦恼，甚至是不小的经济损失。在诸多因网络购物产生的合同纠纷中，大部分均涉及退货退款争议，商家拒绝退款的理由各有不同，如消费者已经激活使用，影响二次销售；平台支持仅退款，消费者未退货；等等。本案即为消费者在将所购商品运输至商家指定收货地址，商家经查验以商品受损为由拒收而引发的退款纠纷。

退货过程中存在商品丢失、受损等风险，该风险应该是由卖方承担，还是由买方承担，以及相应的退货运费应由哪方负担，应该依据合同约定或法律确

定。首先，根据《中华人民共和国民法典》第六百零四条的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担……《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条第一款中规定，经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由。第三款规定，消费者退货的商品应当完好。经营者应当自收到退回商品之日起七日内返还消费者支付的商品价款。退回商品的运费由消费者承担；经营者和消费者另有约定的，按照约定。本案中，不论是根据法律规定还是当事人约定，在卖方完好交付商品之后，买方退还完好商品之前，商品受损风险以及退货运费都应由作为消费者的买方承担。因此，法院驳回了原告的诉讼请求。

本案探讨了在无理由退货过程中，消费者应当承担的风险。第一，消费者选择退货退款时，应当充分考虑自己承担的风险，在不能证明经营者提供的商品存在质量问题或存在欺诈行为，导致合同目的无法实现的情况下，慎重选择退货退款，特别是在可能产生较大退货运费成本的情况下。第二，对于消费者来讲，虽然基于买卖合同关系，无法得到救济，但并不妨碍其基于运输合同关系寻求其他救济。

同时，对经营者而言，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十四条规定，经营者在提供的商品不符合质量要求的情况下，也就是经营者存在根本违约的情况下，消费者有权要求更换、修理或退货，此时，消费者选择退货，经营者应当承担运输等必要费用。因此，提示经营者在线上销售过程中，一定要对自己提供的产品质量进行严格把关，依法依规诚信经营，不断提高网络消费者的满足感、幸福感，努力避免给消费者带来不好的消费体验，否则，一旦因产品质量问题产生退货退款，经营者也将面临更大的损失，如退货运费损失，甚至面临被消费者起诉的诉讼风险。

编写人：北京互联网法院 丁晓云

网络交易中快递未当面交付验收产生违约责任的认定

——胡某诉章某等信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第四中级人民法院(2024)京04民终257号民事裁定书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 胡某

被告(上诉人): 章某

被告: 某物流公司、某信息技术公司

【基本案情】

原告胡某在被告某信息技术公司经营的网购平台上,购买了被告章某经营店铺中价值8888元的高档手表。原告收到货后认为手表存在质量问题,与被告章某协商后寄回厂家检修。厂家检修后认为不存在质量问题,通过被告某物流公司寄回原告。双方约定的收货地点为原告家中地址。

某物流公司在配送快件时,直接放在驿站,并未与原告联系。原告取回快件后,发现快件内并无手表,而快递面单显示“内物为:手表已验视”。原告与卖家反映空包裹问题,卖家回复其已完成发货,不承担卖方责任,货物丢失应由承运人承担赔偿责任。原告继而向某物流公司投诉,某物流公司未提出处理方案,也未派出其他人员与原告继续沟通。原告诉称,被告章某、被告某物流公司应将涉案商品交付原告,被告某信息技术公司应对此承担连带责任。

【案件焦点】

1. 原告是否有权要求被告章某履行交付手表或者货款给付的诉讼请求；
2. 被告某物流公司作为承运人、被告某信息技术公司作为网络交易平台经营者是否需要承担责任。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。出卖人应当按照约定的地点交付标的物。就质检后寄回行为，章某主张已经将涉案商品委托厂家通过某物流公司快递寄回原告确定的地址，涉案快递面单显示“内物为：手表已验视”，可以表明章某所主张的厂家已经将涉案商品寄出。某物流公司作为承运人，是章某的履行辅助人，负有按照托运人指示将涉案商品完好交付收货人的义务，经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。本案中，某物流公司未经原告同意擅自将快件存入菜鸟驿站，原告可以拒绝提取快件，并及时告知章某，原告提取了快件，不能认为原告以事后行为表明其同意以存入菜鸟驿站作为交付快件的方式，某物流公司并未当面交付原告确认商品完好后签字，并没有将快件投递到约定的收件地址、收件人，因某物流公司系章某的履行辅助人，其交付行为不符合“出卖人应当按照约定的地点交付标的物”，存在违约行为，因此章某构成违约，应就该违约行为向原告承担违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，因此，章某需要继续向原告履行交付涉案商品的义务，如不能交付，则需退还相应货款。

某物流公司作为涉案快递的承运人，原告作为收货人，与某物流公司并不存在买卖合同关系，原告无权要求某物流公司承担赔偿责任。章某向原告履行义务后，如涉及运输合同纠纷，可以另行主张。某信息技术公司在本案中不存在过错，不应承担责任。

北京互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第七条，第五百零九条第

一款、第二款，第五百七十七条，第六百零三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、自本判决生效之日起十日内，被告章某向原告胡某交付涉案商品(如有运费产生，由被告章某负担，如被告章某不能交付，则需向原告胡某退还货款8888元)；

二、驳回原告胡某的其他诉讼请求。

章某提起上诉，后又申请撤回上诉，二审法院裁定：

同意撤回上诉。

【法官后语】

随着信息网络技术的发展，网购交易在日常交易中的比重不断加大，传统线下买卖中的买方和卖方模式逐渐演变为买卖双方和快递企业的线上交易线下送达的新模式，快递企业在交易过程中扮演的角色不断强化。而随着业务量的增加以及快递企业间竞争程度的加深，“当面验收”的基本服务也被许多快递企业束之高阁。本案作为网络购物交易中快递未当面交付验收产生违约责任的典型案例，对于指引行业健康发展，弘扬社会主义核心价值观具有重要的意义，对今后类案的审理，也具有一定的参考价值。

一、网购交易中，快递企业未当面交付验收货物，卖家是否构成违约的认定

网购交易模式中的三方角色，似乎与传统交易中标的物需要运输的买卖合同里“买方”“卖方”“承运人”的三方角色类似。现实中，也有大量网络买卖合同纠纷中的网络店铺经营者将自身定义为传统交易中的卖方，援引《中华人民共和国民法典》第六百零三条第二款第一项“标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人”之规定，以及第六百零七条第二款“当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依据本法第六百零三条第二款第一项的规定标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担”之规定，从主张其作为买卖合同的相

对方已经履行其出卖方的交货义务，因快递运输途中导致的货物瑕疵，系买家与承运人快递公司之间的快递运输合同纠纷，卖家不应承担责任。而快递运输合同中，投递人为网购中的卖家，承运人为快递公司，买家作为收件人仅为运输合同中的第三人，从而导致买家在快件毁损灭失、直接与快递公司维权时处于尴尬地位，买家在卖家与快递企业推诿中难以维权。

《中华人民共和国民法典》第五百一十二条第一款规定：“通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。电子合同的标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间；前述凭证没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，以实际提供服务的时间为准。”通过确定交付时间的方式，明确了网络买卖合同中，卖方的义务应持续到买家收到货物之后，交付行为不符合《中华人民共和国民法典》第六百零三条第一款规定的“出卖人应当按照约定的地点交付标的物”时，应认定卖方构成针对网络买卖合同的违约行为，买方可直接要求卖方承担违约责任。卖方可后续就其运输合同，向快递服务企业主张违约责任，但不得以此为由主张买方直接向快递企业追责，从而规避其违约责任的履行。

二、快递企业在网络购物中的法律定位及责任承担

网络购物中因为互联网和快递行业的发展，改变了买卖合同双方充分协商的环境，产生了新的合同履行的争议。快递企业在网络购物中具有双重身份：一是运输合同中的涉案快递的承运人，其合同相对方为托运人，即网络购物中的网络商品经营者；二是网络商品经营者的履行辅助人，其负有按照托运人指示将涉案商品完好交付收货人的义务。

《快递暂行条例》第二十五条规定，“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收”。快递公司未经收件人同意擅自将快件存入菜鸟驿站，收件人可以拒绝提取快件，并及时告知网络商品经营者，收件人提取了快件，不能认为收件人以事后行为表明其同意以存入菜鸟驿站作为

交付快件的方式。收件人未当面签收其快件，不应视为快件已完成交付。其间产生毁损灭失的结果，应由快递公司基于快递运输合同向投递人承担违约责任。

在本案一审判决作出后，中华人民共和国交通运输部于2023年12月17日公布的《快递市场管理办法》第二十七条规定：“经营快递业务的企业投递快件，应当告知收件人有权当面验收快件，查看内件物品与快递运单记载是否一致……”第五十四条规定：“经营快递业务的企业有下列情形之一的，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，可以并处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未经用户同意代为确认收到快件的；（二）未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的……”快递行业新规通过部门规章的形式，进一步细致规定了快递企业履行当面交付义务的具体行为，也明确了快递企业未履行该义务应承担的法律责任，敦促快递企业履行服务主体义务，通过行政手段保障快递服务用户的合法权益。

编写人：北京互联网法院 袁建华 张夏意

社区团购经营者不能证明自己仅为 网络服务提供者时应承担销售者责任

——董某诉某科技公司等信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京互联网法院(2022)京0491民初12406号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：董某

被告：某科技公司、某食品商行、某食品公司

【基本案情】

2021年3月10日，原告董某在被告某科技公司经营的团购平台下单购买了案涉商品“杂粮”(以下简称案涉商品)一件，实际支付0.9元，收款方为被告某科技公司。案涉商品塑料包装标注净含量为65克，制造商为被告某食品公司。原告收到货后自行称重发现，案涉商品连同包装的重量为52.9克。原告将案涉商品送至检测公司进行检测，显示“净含量”检验“不合格”。原告董某认为，根据《定量包装商品计量监督管理办法》50克至100克允许4.5克的短缺量计算得出，案涉食品属于净含量不合格食品。原告曾与被告某科技公司进行协商，被告知被告某食品商行是案涉商品的实际销售者。原告主张，三被告作为销售者或生产者，应就其生产或销售不符合食品安全标准的食品导致原告合法权益受到侵害一事，共同承担解除合同、退货退款，以及承担惩罚性赔偿500元的责任。

被告某科技公司虽辩称，其仅是“团购买菜频道”的平台经营者，买卖合同交易相对方是被告某食品商行，但是，被告某科技公司不能证明其在“团购买菜频道”已公示销售者信息，并且已实际收取了原告董某的货款。同时，被告某食品商行亦不认可其是案涉商品的供货者，并提交入驻团购平台通过平台直接向消费者销售商品的合作协议签署于2021年4月20日，晚于案涉订单生成时间2021年3月10日。被告某食品公司虽辩称，案涉商品出厂时是合格产品，但同时表示，因洪水导致无法提供案涉商品的检验报告。

【案件焦点】

社区团购经营者不能证明自己仅为网络服务提供者时，应承担何种责任。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：原告在被告某科技公司经营的团购中购买了

“杂粮”一件，合同有效，双方成立信息网络买卖合同关系。该合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告某科技公司虽然辩称，其并非实际销售者，而是平台经营者，但未能提供其在平台内公示实际销售者信息、案涉商品实际由被告某食品商行在团购平台上销售的相应证据，商品货款亦实际支付给被告某科技公司，而被告某食品商行亦不认可其是销售者，并提供了双方合作协议签署时间晚于涉案订单发生时间的证据，故对于被告某科技公司的上述辩解意见，本院不予采纳。综合来看，被告某科技公司无法提供相应证据证明其系仅提供平台服务的电子商务平台经营者而非案涉商品销售者，应当认定其为案涉商品销售者，应当承担产品销售者责任。

关于原告要求解除合同、退货退款的诉求，因案涉商品存在实际商品净含量明显少于标注净含量的问题，导致原告合同目的无法实现，故予以支持。

关于原告主张赔偿500元的惩罚性赔偿诉求。案涉商品标注的重量与实际检测重量存在明显差距，超过了允许存在的误差范围，而该重量差异并非消费者在购买商品时能够直接获知的。被告某食品公司作为生产者，不能够提供案涉商品出厂检测合格报告等材料，该缺斤少两的行为推定生产者存在欺诈的故意，应承担惩罚性赔偿责任。但是，案涉食品包装并非被告某科技公司制作，标注内容并非某科技公司可决定，不足以认定其存在欺诈的故意，不应承担惩罚性赔偿责任。

关于原告要求被告某食品商行承担合同责任的诉求，缺乏事实依据，不予支持。

北京互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项、第五百六十五条、第五百六十六条，《中华人民共和国食品安全法》第五十三条，《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款之规定，判决如下：

- 一、原告董某与被告某科技公司的涉案合同自2022年6月15日起解除；
- 二、自本判决生效之日起七日内，被告某科技公司退还原告董某货款0.9

元，原告董某将案涉商品退还给被告某科技公司，若不能退还，需折抵相应货款：

三、自本判决生效之日起七日内，被告某食品公司赔偿原告董某500元；

四、驳回原告董某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未提起上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

目前，社区团购作为一种全新的为基层社区提供商品、服务的模式，为居民带来了便利，提高了商品流通效率，近年来得以快速蓬勃发展，可以说，社区团购已经成为网络消费的重要途径。然而社区团购引发的纠纷案件随之而来，由于社区团购采购模式复杂。常见的采购模式主要有以下四种：一是团购平台为消费者提供自主选择商家的权利，类似传统电商的交易模式。二是团购平台直接与消费者进行交易，不披露供货商，类似于传统电商的“自营”模式。三是消费者不能直接选择商家，由平台根据货源进行匹配后替消费者作出决策。四是由“团长”替消费者选择商家，平台仅提供交易途径。

不同模式下，各类主体法律关系不同，消费者维权时或将供货商、团购平台、“团长”，以及生产商等列为被告，责任主体较难区分，特别是实际供货主体身份难以确定时，增加维权难度。这时，就涉及实际经营者认定的问题。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十一条第一项规定，主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任。一般而言，消费者的维权和举证能力较弱。我们认为，消费者能够举证证明交易实际发生、收款主体，以及对外显示的交易主体，即完成了证明存在买卖合同关系这一基本事实的举证责任。社区团购平台经营者应承担实际销售主体为他人的举证责任。

《中华人民共和国电子商务法》第十五条规定，电子商务经营者应当在其首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、属于依照本法第十条规定的不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识。前款规定的信息发生变更的，电子商务经营者应当及时更新公

示信息。依据上述规定，社区团购平台的经营者，不仅要在显著位置，公示自己的营业执照等信息，若存在其他平台内经营者，亦应当公示其他平台内经营者的营业执照等信息。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条第一款规定，消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿；网络交易平台提供者作出更有利于消费者的承诺的，应当履行承诺。网络交易平台提供者赔偿后，有权向销售者或者服务者追偿。从保护消费者权益的角度来看，社区团购平台经营者若实际收取了货款，交易发生在其经营的团购平台内，而其并未向消费者提供自主选择商家的权利，不能披露实际供货商，应认定为其直接与消费者进行交易，属于类似于传统电商的“自营”模式，故应当承担销售者责任。

编写人：北京互联网法院 王红霞

54

恶意频繁退单的信息网络买卖合同效力认定

—庞某诉黄某信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省永丰县人民法院(2024)赣0825民初273号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：庞某

被告：黄某

【基本案情】

黄某在某网络购物平台经营多家皮肤生活馆店铺，庞某在2023年9月14日和9月16日两天时间内，在黄某经营的7家店铺内下单购买用于治疗银屑病的抑菌乳膏产品共计20单，随后庞某又将已下单的多笔订单申请退款，其中未成功退款5单，金额合计1987.75元。未退款的订单，黄某通过快递公司合并发货给庞某，但庞某接到快递后发现包裹显示重量为0.1千克，认为是空包，便与黄某联系，黄某重新发货，之后庞某以不需要该商品为由拒收。其间，双方就案涉订单申请售后协商但未果，订单金额已由平台打给了被告黄某。现原告以标的物未交付、被告欺诈发货为由，要求解除合同退回货款并进行惩罚性赔偿，遂成本讼。另查明，在同一时间，庞某还在黄某弟弟经营的同类店铺中采用同样的方式进行频繁下单、付款、申请退款等，后有一单经客服审核驳回了退款申请，庞某同样拒收货物后诉至法院要求解除合同并“退一赔三”进行惩罚性理赔。

【案件焦点】

1. 双方信息网络买卖合同的效力问题；2. 出卖人在交易中是否存在欺诈行为。

【法院裁判要旨】

江西省永丰县人民法院经审理认为：本案涉及以下两个问题。

第一，关于双方信息网络买卖合同的效力问题。原告庞某于2023年9月14日和9月16日在被告黄某及其弟弟黄某友经营的店铺中频繁进行下单购买同一产品，并立即频繁地发起退款操作，后被告店铺的订单仅有5单系原告放弃退款申请或被客服驳回而未退款成功，其余15单均已退款成功。结合售后聊天记录“货发少了，快点发，我买多少发多少，要玩就这样玩”等内容看，原告意图干扰被告及其弟弟店铺经营的目的性和指向性明显，可以反映出原告并非真正意义上的消费者，其没有购买使用该商品的真实意思。而且原告购买此类特

殊产品的每单件数也较多，已经明显超出个人使用的正常消费需要，其频繁下单、付款、申请退款、货到拒收等系列行为明显是滥用其退货退款的权利以达个人非法之目的的表现，在主观上存有恶意，已经严重扰乱了网络买卖的正常经营交易秩序，也与普通百姓心中朴素的一买一卖的正常、善良交易习俗完全相背离，违反了《中华人民共和国民法典》第八条“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗”和第一百三十二条“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”之规定，该违背公序良俗的民事行为无效。解除合同的前提是该合同系合法有效，现原、被告之间成立的合同因原告行为有违公序良俗而无效，无效合同的民事法律行为自始无效，原告要求解除合同的前提已不成立，其该诉请本院不予支持。民事法律行为无效后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。原告拒收而未取得货物，无须返还货物，但被告对原告诉称的订单货款1987.75元已由网络购物平台转入而取得，应予退还。

第二，关于原告诉称被告存在欺诈交易行为并要求“退一赔三”进行惩罚性赔偿的问题。所谓欺诈是指故意告知虚假情况或者隐瞒真实情况，导致相对方做出错误意思表示的行为。原告并未提供证据证明因被告存在其他欺诈行为，致使其产生错误认识进而与被告订立了信息网络买卖合同。故而原告认为被告行为构成欺诈的主张，欠缺事实与法律依据，本院不予采信，其要求被告按订单金额的三倍予以赔偿的诉讼请求，本院不予支持。

江西省永丰县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八条、第一百三十二条、第一百五十三条、第一百五十七条、第五百九十五条之规定，判决如下：

- 一、被告黄某向原告退还货款1987.75元；
- 二、驳回原告庞某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

随着网络经济的发展，网络购物平台越来越多，信息网络买卖合同纠纷案件也屡见不鲜，消费者与销售者之间的纠纷日渐增多。销售者在网上展示自己经营的产品，向不特定的客户发出邀请，消费者通过注册平台用户，在平台上选择购物提交订单，向销售者发出要约，销售者收到订单后通过平台系统予以接受即作出了同意交易的承诺。自此，信息网络买卖合同成立。网购因便捷逐渐成为时尚，但网络购物也不能是法外之地，网络上的购物通过电子设备来传达买卖合意，该买卖行为亦受法律保护，诚实信用、遵守公序良俗同样是网络买卖的基本原则。现在网购中出现了利用无理由退款权利进行恶意频繁下单、退单等，紧盯商家伺机寻找高额回报，扰乱正常交易秩序的现象，这种恶意的行为不能被纵容，不能给予其法律上的支持与保护，应该给予网络经济相应的发展空间，为其创造优质的营商环境，进而获得高质量发展。

本案中，庞某出于干扰他人正常经营或牟取高额赔偿款的目的，通过网络购物平台频繁下单、退单，仅留少数几单也在卖方发货后故意拒收，明显与一般老百姓心中的朴素、善良、正常的“一买一卖”的交易习俗相悖，违反了《中华人民共和国民法典》第八条“民事主体从事民事活动……不得违背公序良俗”之规定，对于此种恶意频繁下单、退单的买卖行为，应根据民法典规定确认为无效行为，有利于维护正常的网购交易秩序，让受此侵扰的卖方有不予发货以及造成损失要求对方予以赔偿的合法依据，从而促进网络经济的健康高质量发展。

本案对网购中的恶意频繁下单退单行为直接认定为无效行为具有一定的社会价值。据了解，在网络平台销售中不少商家确有碰上同行或“打假团队”的恶意频繁下单退单情况，对此形成的订单如不发货则平台又会处罚或降权，故而有以发送空包的形式作为对策的，以此来减少运费损失，最后形成纠纷后便协商退货款。该案直接认定该种行为无效，则可让受此侵扰的卖方有不予发货（不予理睬）以及造成损失要求对方予以赔偿的合法依据。黄某在该案中要求庞某赔偿损失未获支持，主要是因未在法定期限内提出反诉，但其仍有权另行诉讼主张庞某承担侵权赔偿责任。

编写人：江西省永丰县人民法院 陈庆荣

八、所有权保留买卖合同纠纷

55

因保留所有权人购买商业险无法受 偿 应承担相应风险

—— 某运输公司诉严某、姜某所有权保留买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省枣庄市中级人民法院(2024)鲁04民终378号民事判决书

2. 案由：所有权保留买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某运输公司

被告(被上诉人): 严某、姜某

【基本案情】

严某与姜某系夫妻关系。2020年12月,严某(乙方、购车方)向某运输公司(甲方、供车方)购买汽车一辆,约定总价款38.6万元,并签订《分期付款车辆买卖合同》。合同签订之日,严某支付首付款5万元,剩余33.6万元车款分二十个月支付,每月支付本金及利息1.68万元,姜某(丙方、保证方)作为保证人在合同上签字。合同中约定:“在分期付款期间,乙方在全部付清

合同约定的购车款和其他费用前，乙方同意甲方保留车辆所有权。在本合同期间，甲方对该车辆投保保险种类、投保保险公司的选择及对车辆投保的各投保险种的最高投保金额有决定权，但对每一台车辆至少要投保交强险、车辆损失险等险种，由甲方统一办理车辆保险事宜，保险费用由乙方承担。在合同期间内，因车辆发生的交通事故赔偿由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。如果甲方向第三人支付赔偿后，乙方应当在10日内向甲方支付上述赔偿款，逾期乙方自愿承担月息2%的利息。超过90天，甲方有权强行收回该车辆，经第三方评估作价后，由甲方直接出售，优先用于偿还甲方支付的赔偿款，不足的部分由乙方自愿用其他财产偿还。如果登记在甲方名下的车辆存在车辆损失保险赔偿，统一由甲方向保险公司索赔(诉讼、仲裁)，所得赔偿款优先支付甲方的费用、垫付款及向第三者支付的赔偿款。合同期内，丙方自愿承担连带责任……”

合同签订后，车辆正常运营11个月，严某每月按期付款，与首付款共计支付23.48万元。直至2021年10月，该车辆与案外人发生交通事故，经事故发生地法院审理，判决姜某承担全部赔偿责任，某运输公司承担连带赔偿责任。因投保的商业险严某无法向保险单位理赔，该运输公司取回车辆，于2023年4月把案涉车辆以16.3万元的价格出售给某县某贸易部。2023年3月，交通事故被害人与姜某、某运输公司的机动车交通事故责任纠纷执行完毕，某运输公司向受害人实际支付的赔偿款为166717.73元。在该车辆发生交通事故后，该运输公司从停车场取回车辆，向停车场交纳停车费1万元，并购买交强险及补交交强险保险滞纳金共计3568.88元。

另查明，该分期付款买卖合同是由该运输公司提供的格式合同文本。分期付款合同中，有关严某向银行借款，某运输公司提供担保并通过严某向银行分期还款付息的条款是虚假的条款。

【案件焦点】

1. 某运输公司取回车辆后，变卖价格是否合理；2. 某运输公司售卖车辆的价款应优先偿还因交通事故产生的案外人损害赔偿还是优先扣除严某欠运输公司

的购车款；3. 是否支持某运输公司从停车场取回车辆所支付的停车费和保险费。

【法院裁判要旨】

山东省枣庄市市中区人民法院经审理认为：关于车辆被运输公司取回变卖价格是否合理。庭审中严某、姜某对运输公司取回并出售案涉车辆并无异议。只是陈述运输公司出售车辆后才告知其售价。同时对出售的价款有异议，该运输公司告知姜某的出售价格是17万元至18万元，不是16.3万元。运输公司当庭出示了其与某县某贸易部的买卖合同和转款凭证。实际出售价格与姜某所述价格差价在7000元至1.7万元，考虑到案涉车辆属于事故车，必然影响出售价格等因素，差距可以认为在合理范围之内。姜某也未提交车辆市场价高于实际售价的证据，可以认定16.3万元是在合理价款范围之内。

关于售卖车辆的价款应优先偿还因交通事故产生的案外人损害赔偿还是优先扣除所欠购车款。案涉合同是由运输公司提供的格式合同，根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第一款、第四百九十七条第二项的规定，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务；提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该格式条款无效。案涉合同虽然约定“甲方出售车辆价款，优先偿还甲方支付的第三人赔偿款”，本案现有证据证明案涉车辆发生交通事故造成案外人损害后，无法向保险单位理赔的过错责任在运输公司，理由如下：（1）车辆投保的保险单位是由运输公司决定选择的，该运输公司未能提供所投保的保险单位某交通运输公司从事保险业务资质证明。（2）该运输公司未按照要求提供保单和保险发票。故不应将理赔不能的责任转与严某、姜某，出售车辆所得价款应该优先用于折抵严某所欠运输公司的购车款，不应优先偿还因交通事故产生的损害赔偿款。

关于某运输公司从停车场取回车辆所支付的停车费和保险费问题。某运输公司所交的停车费1万元属于取回案涉车辆出售的必要费用，依法应当由严某、姜某承担，购买的保险费3568.88元的费用，虽然不能认定为取回车辆的必要费用，但严某、姜某当庭同意该诉讼请求，可以由严某、姜某承担。依据《中

华人民共和国民法典》第六百四十三条第二款的规定，关于以上费用由严某、姜某承担，本院予以支持。

山东省枣庄市市中区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百九十六条、第四百九十七条、第五百七十七条、第五百七十九条、第六百四十一条、第六百四十二条、第六百四十三条、第六百八十八条、第六百九十二条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百三十九条、第一百七十条之规定，判决如下：

一、被告严某于本判决生效之日起十日内给付原告某运输公司购车款、停车费、保险费1768.88元；

二、被告姜某对上述第一项承担连带清偿责任；

三、驳回原告某运输公司的其他诉讼请求。

某运输公司不服一审判决，提起上诉。

山东省枣庄市中级人民法院经审理认为：双方签订的《分期付款车辆买卖合同》中约定由运输公司统一办理保险事宜，即车辆投保的保险单位是由运输公司决定，因本案中运输公司投保商业险的公司无保险业务资质，运输公司也未提供保单、保险发票等证据，运输公司对涉案交通事故商业险不能取得理赔应承担全部的过错。运输公司主张不能理赔的责任应当由严某、姜某承担，依据不足，依法不予支持。在本案车辆商业险不能理赔的情况下，运输公司出售涉案车辆所得价款，如优先用于偿还因交通事故产生的赔偿款，则使得因运输公司原因不能理赔的责任转嫁给严某、姜某，从而免除了运输公司的责任，并加重了严某、姜某的责任。综上，一审法院认为售车款应优先用于折抵所欠的购车款，并无不当。

山东省枣庄市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在汽车分期付款时，车辆的价值过高时需要将车辆本身作为质押物，车辆

的所有人实际只有使用权，所有权人是在两方清账解除抵押或公证，合同作废之后才会对车辆享有实际处置权，该情形在重型货车领域尤为明显。重型货车在运行过程中，危险性往往比小型汽车更大，加之挂靠关系不明确、合同约定不清楚等原因导致此类纠纷高发频发。

本案中，购车方购买案涉车辆并挂在出卖方名下经营，合同约定由出卖方购买包括交强险、商业险、三者险、车辆损失险在内的各种保险，购买方不得私自购买保险，否则出卖方有权解除合同。根据合同约定，车辆发生事故后，其相应风险要由购车方承担。以往判例中，因出卖方购买保险错误，导致无法受偿的风险由购车方承担，显失公平。本案中，是否能认定该《分期付款车辆买卖合同》为格式合同及售卖车辆的价款能否优先偿还因交通事故产生的案外人损害赔偿是值得探讨研究的重点。

一、《分期付款车辆买卖合同》是否为格式合同

庭审中，运输公司表示合同样式为他们拟定提供，且是一直沿用的版本，可以认定为该合同为运输公司制定的格式合同，对于格式合同效力的认定可以适用《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款、第四百九十七条第二项的规定，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务；提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该格式条款无效。

二、售卖车辆的价款能否优先折抵所欠的购车款

按照双方签订的合同约定，车辆保险必须由运输公司购买，运输公司一直未能提供保险费发票、保险凭证等材料。因运输公司的过错，购买的保险所属保险公司不具备相关资质，无法理赔交通事故造成的损失，才造成分期履行协议的中断，故该风险应由运输公司承担。售卖车辆的价款应优先折抵所欠的购车款。案涉车辆出现交通事故及运输公司支付的案外人赔偿166717.73元的事实，该法律关系属于追偿权纠纷，与本案买卖合同不是同一法律关系，运输公司可向保险公司另行主张。

综上，采用分期付款方式签订的买卖合同，在标的物交付后，价款尚未完

全付清之前，出卖方有保留标的物所有权的权利，但标的物的风险责任与其所有权是分离的，即由买受人负担。保留所有权买卖主要是为出卖方提供一种担保功能，确保其能如期、完全地获取应得的价款。如果买受人违约，出卖人可以依法采取补救措施，从而实现自己的利益。在价款未付清之前，虽然所有权尚未完全转移，但由于标的物已由买受人实际占有、控制、使用，此间发生的标的物毁损、灭失或者造成与第三人的侵权诉讼等，其责任均与出卖人无关。但如果是因出卖方的过错，导致购买的保险无法最终获得理赔，造成分期履行协议中断的，风险责任应由出卖人承担。

编写人：山东省枣庄市市中区人民法院 王家利 陈灿 刘飞



图书在版编目 (CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 买卖合同纠纷/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编. --北京: 中国法治出版社, 2025. 4. -- ISBN 978-7-5216-5034-1
I.D920.5

中国国家版本馆CIP数据核字第2025H7F440号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 孙静

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例. 买卖合同纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLI.MAIMAI HETONG JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年4月第1版

印张/17.5 字数/211千

2025年4月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-5034-1

定价: 75.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区

邮政编码: 100053

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010-63141612

传真: 010-63141600

编辑部电话: 010-63141787

印务部电话: 010-63141606

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)